


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	0011621-48.2017.8.26.0050 Controle: 421/17
Classe - Assunto	Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:	Justiça Pública
Réu:	ANDERSON DE SOUZA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paula Marie Konno****VISTOS.**

STIVEN MARQUES, portador da cédula de identidade R. G. nº 58.859.442/SP ou R.G. nº 71.583.815, qualificado a fls. 35, e **ANDERSON DE SOUZA SILVA**, portador da cédula de identidade R. G. nº 49.259.695/SP ou R.G. nº 1.056.629, qualificado a fls. 27, foram denunciados perante este Juízo, como incurso no art. 33, *caput*, e no art. 35, *caput*, da Lei nº 11.343/06, ambos c/c art. 1º da Lei 11.464/07 e art. 69 do Código Penal, e ainda **STIVEN MARQUES** como incurso no art. 180, *caput*, c/c art. 69 do Código Penal, porque em data anterior a 15 de fevereiro de 2017, os acusados se associaram para praticar crime de tráfico de entorpecentes, em 15 de fevereiro de 2017, por volta das 06h40min na Rua Geraldo Benedito da Silva, altura do nº 09, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso, traziam consigo, para entrega ilícita e consumo de terceiros 12 (doze) pinos de cocaína, 03 (três) pinos de cocaína na forma de *crack*, e 14 (quatorze) porções de *Cannabis Sativa L*, substâncias entorpecentes e psicotrópicas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Entre 12 e 15 de fevereiro, nesta cidade e comarca o acusado Stiven adquiriu, recebeu e possuía, em proveito próprio, a motocicleta marca *Honda*, modelo *CG 125*, placa FPF-8484, em desfavor da vítima Eduardo Melo de Sousa.

Conforme a denúncia (fls. 138/140), no dia 12 de fevereiro de 2017 o veículo da marca *Honda*, modelo *CG 125*, placa FPF-848, foi roubado de seu proprietário, já no dia 15 de fevereiro o acusado Stiven adquiriu e recebeu a moto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em proveito próprio, de pessoa desconhecida, não obtendo documento que comprovasse a compra lícita do bem mencionado. Constatou-se ainda que os acusados em data anterior a 15 de fevereiro decidiram praticar a venda das drogas na Rua Geraldo Benedito da Silva sendo o acusado Stiven o administrador do ponto de vendas dos entorpecentes.

Ocorre que nesta mesma data os policiais Dani Cardoso Leite e Joudião de Oliveira estavam em diligências pelo local dos fatos quando avistaram o acusado Stiven sobre a motocicleta Honda e o acusado Anderson ao seu lado, com atitudes suspeitas, parados como se esperassem alguém, então decidiram pela abordagem, em revista pessoal com o acusado Stiven foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) em poder do acusado Anderson foram encontrados os entorpecentes descritos. Ao serem indagados confessaram a traficância pelo local dos fatos.

Por ser o rito comum mais benéfico aos acusados, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 151/152), após o que os acusados foram citados (Stiven a fls. 154 e Anderson a fls. 165). Foi apresentada resposta a acusação, na qual a Defesa arrolou as mesmas testemunhas constantes da denúncia (fls. 171/172), oportunidade em que, por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 173), como consta do termo de audiência, após o que foi determinada a realização da instrução processual (nesta data).

Durante a audiência una de instrução, debates e julgamento, realizada em 24 de agosto de 2017, foi colhida a prova oral. Ao final, os acusados foram interrogados.

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402, do CPP, razão porque, em alegações finais orais, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação, com a absolvição pelo delito descrito no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006 e a condenação pelos crimes de tráfico de drogas em relação a ambos os acusados e a condenação pelo delito de receptação em relação a STIVEN.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por seu turno, a Douta Defensoria Pública pugnou pela absolvição, por entender que não existe prova suficiente de autoria para motivar a condenação dos acusados. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do início do cumprimento da reprimenda em regime aberto, com a garantia do direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), bem como pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 23/25), inteiramente ratificado pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 191/193), que em harmonia com a prova oral coligida aos autos bem dão conta de demonstrar que as substâncias apreendidas pelos policiais militares na ocasião do flagrante consistiam em **0,6 gramas** (seis decigramas) de material sólido petrificado, acondicionado em microtubos plásticos do tipo *epperdorf*, contendo **cocaína**; **5.1 gramas** (cinco gramas e uma decigrama) de material sólido particulado, acondicionado em microtubos plásticos do tipo *eppendorf*, contendo **cocaína** e, por fim, em **40,3 gramas** (quarenta gramas e três decigramas) de porção de fragmentos vegetais, contendo **tetrahidrocanabinol**, acondicionadas em invólucros de plástico translúcido, fechadoo por sistema de fecho de pressão, substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, relacionadas nas Listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

Em relação ao crime de receptação, é certo que não houve a juntada do boletim de ocorrência de sua subtração.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta dos acusados nos crimes em questão, impossibilitando, assim, a absolvição destes como pretendido pela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Douta Defensoria, pois ficou caracterizado que transportavam as substâncias ilícitas apreendidas.

Senão vejamos.

Com efeito, na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, os acusados Anderson e Stiven optaram por não se manifestar, exercendo o direito constitucional de manter-se em silêncio (fls. 08/09).

Interrogado em juízo, **STIVEN** disse que tem 21 anos e já foi processado criminalmente por outros fatos, “180”. Em relação aos fatos, disse que estava dentro de um carro, um gol “quadrado” abandonado. O corréu e outros dois foram “enquadrados”. Os outros dois foram liberados e os policiais disseram que “iriam jogar a moto” no depoente. Conhecia os policiais “de vista”, pois já foi abordado pelos policiais anteriormente. **ANDERSON** é conhecido da esposa do depoente. Viu a motocicleta no local, mas não havia ninguém sobre a motocicleta, estava ao lado de um carro. Não sabe a razão de os policiais terem dito que o depoente praticou os crimes em tela.

Interrogado em juízo, **ANDERSON** disse que tem 26 anos e já foi processado criminalmente por outros fatos, um assalto. Já cumpriu a pena, saiu da prisão em 2014. Em relação aos fatos, negou a imputação. É usuário, estava com seis pinos. Não conhece o corréu **STIVEN**, conhece sua namorada “de vista”, mas não soube declinar o nome dela. Disse que foi abordado pelos policiais, juntamente com dois outros indivíduos. Os policiais “vieram” com outros pacotes de droga. **STIVEN** estava em um Scort, na rua. Viu a motocicleta na rua, pensou que fosse de um morador. Disse que o segundo policial o prendeu anteriormente e disse que “ia forjar de novo”. Os outros indivíduos eram Caique e “Mascote”, foram liberados, pois o depoente disse que os pinos lhe pertenciam. Não tinha visto **STIVEN** dentro do carro.

A negativa, contudo, não encontrou respaldo em qualquer outro elemento do robusto conjunto probatório amealhado nos autos.

A vítima declarou, em sede policial, que houve o roubo, porém não conseguiu observar as características físicas dos roubadores no momento do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delito (fls. 07).

Com efeito, o depoimento em sede policial do policial militar Dani Cardoso Leite revelou-se bastante esclarecedor, ao afirmar que estava junto ao colega Joudião, em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos um deles estava sobre uma motocicleta e o outro ao lado com atitudes suspeitas no local dos fatos, que já é conhecido pela traficância. Diante de tal, narrou que ele e seu parceiro foram realizar abordagem, em revista pessoal com o acusado identificado como Anderson que estava ao lado foram encontradas as referidas drogas mencionadas na denúncia em seu bolso, em revista ao acusado que estava sobre a motocicleta foram encontrados a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular, em pesquisa junto ao copom constatou-se que a motocicleta era produto de roubo, ao ser indagado a testemunha disse que o acusado Stiven nada disse, enquanto o acusado Anderson confessou que realizava traficância pelo local dos fatos. Em juízo, a testemunha confirmou a versão anteriormente narrada. Confirmou o patrulhamento e o encontro dos acusados, STIVEN em uma moto e o outro, ao lado. Na busca pessoal, ANDERSON estava com droga. Informalmente, confessaram a venda da droga. A motocicleta era produto de crime, conforme consulta. Os acusados somente confirmaram a venda da droga naquele momento. Reconhece os acusados nesse momento, não os conhecia anteriormente aos fatos. O acusado disse que pegou a moto emprestada.

No mesmo sentido, seguiu-se o depoimento do policial militar Joudião de Oliveira que afirmou, em sede policial, estar com seu parceiro de farda Dani, em patrulhamento pelo local dos fatos que é conhecido pela traficância, quando visualizaram dois indivíduos com atitudes suspeitas, estavam parados, como se esperassem alguém. Esclareceu que resolveram abordá-los um deles estava sobre uma motocicleta, em revista foi identificado como o acusado Stiven e encontrado em seu poder a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular, quanto à motocicleta em pesquisa junto ao copom constatou-se que a motocicleta era produto de roubo, com o outro


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

indivíduo identificado como Anderson foram encontradas as drogas, este confessou que realizava traficância e que o ponto de drogas era administrado do acusado Stiven. Em juízo, a testemunha confirmou os fatos anteriormente narrados. Confirmou a ocorrência do patrulhamento, quando viu os acusados, STIVEN na moto e ANDERSON conversando com o corréu. Com ANDERSON, foi encontrada droga no bolso. A motocicleta era produto de crime. Com STIVEN, foi localizado dinheiro. STIVEN disse que a moto era emprestada. Não se recorda se os acusados disseram algo sobre a droga. Reconhece os acusados nesse momento, não os conhecia anteriormente aos fatos.

Note-se que os policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, motivada pela suspeita dos acusados, STIVEN sobre a moto e ANDERSON a seu lado. No mesmo sentido, os milicianos foram unânimes em afirmar com precisão que o acusado Stiven estava sobre uma motocicleta produto de roubo enquanto que o acusado Anderson estava com as referidas drogas em suas vestes.

Acrescente-se que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais militares que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (**STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846**).

Cumprе notar, ainda, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário para a sua caracterização o flagrante do momento da comercialização ou entrega das substâncias ilícitas, para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tal a análise de circunstâncias e indícios que conduzam a incriminação. Sobre tal, relevante citar o seguinte entendimento:

“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (**RT 714/357**).

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados.

Todavia, em relação ao delito de associação ao tráfico, é caso de absolvição. Não houve a comprovação, em juízo, da estabilidade necessária à configuração de tal crime. É o quanto basta para a absolvição em relação a tal crime.

No que tange ao crime de receptação imputado ao acusado Stiven,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

também é caso de absolvição. Não houve a juntada do boletim de ocorrência em relação ao delito de roubo da motocicleta e a vítima não foi ouvida em juízo a fim de ratificar a ocorrência do crime anterior. Por tais razões, é caso de absolvição do acusado STIVEN em relação ao crime de receptação.

Delineada, portanto, as condutas imputadas aos acusados – artigo 33, da Lei n. 11343/2006 –, passo a individualizar as penas a lhes serem impostas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base aos acusados em 05 (cinco) anos de reclusão e (500) quinhentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência (autos n. 7012647-98.2013.8.26.0050 - fls. 146) para o acusado Anderson é reconhecida a fim de majorar a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incide o redutor, considerando a reincidência de Anderson. Em relação a Stiven, é certo que praticou o crime em tela em comparsaria com Anderson e, aliado à diversidade de droga encontrada, indica que fazia da traficância seu meio de vida.

Fixo o dia-multa no piso à míngua de elementos que permitam a majoração.

Assim, as penas restam definidas.

Posto isto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal para: (i) **ABSOLVER STIVEN MARQUES** da prática dos crimes previstos no artigo 180, do Código Penal e artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) **ABSOLVER ANDERSON DE SOUZA SILVA** da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) condenar **ANDERSON DE SOUZA SILVA e**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

STIVEN MARQUES por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; **STIVEN** à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso e **ANDERSON** às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso.

Os acusados não fazem jus a penas substitutivas ou ao *sursis* pela reincidência, pela quantidade de pena aplicada, bem como diante da natureza hedionda do delito de tráfico, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Soma-se a isso a reincidência de ANDERSON.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor, diante da previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial fechado.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, o legislador ordinário, dentro das diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabeleceu que, nestes casos, dentre os quais se inclui o tráfico, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria ser o fechado. Soma-se a isso a reincidência do acusado.

Os réus não poderão apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser garantidas, notadamente após a condenação. Recomendem-se na prisão onde se encontram.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Quanto à droga apreendida, autorizo a incineração nos termos dos artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/2006, com as cautelas de praxe, caso ainda não tenha sido providenciada.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, após o trânsito em julgado (fls. 18/19).

Custas na forma da lei. Expeça-se guia de recolhimento. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**